Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
Яковлевского муниципального округа
Белгородской области»

ПРИКАЗ

№ 113/1 **01.07.2025 г.**

Об организации работы по
исполнению Федерального закона
«О контроле за деятельностью
лиц, находящихся под
иностранным влиянием»

С целью исключения возможности массового распространения материалов и регламентирования порядка выявления, хранения и использования сотрудниками библиотек МБУК «Яковлевская ЦБС» изданий (материалов), созданных иностранными агентами, и/или содержащими сведения о людях или организациях, признанных иностранными агентами (исполнение Федерального закона № 255-ФЗ от 14.07.2022 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по организации работы с изданиями (материалами) в составе фондов структурных подразделений МБУК «Яковлевская ЦБС», созданными иностранными агентами и/или содержащими сведения о людях или организациях, признанных иностранными агентами (приложение № 1).
2. Вменить в обязанность заведующим отделов-фондодержателей проведение работы по своевременному отслеживанию и сверке документов, связанных с иностранными агентами (книжные издания, аудиовизуальные документы, периодические издания, электронные издания, CD, DVD, графические материалы и т. п.)
3. Приказ № 99 от 10.07.2024 г. считать утратившим силу с 01.07.2025 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
МБУК «Яковлевская ЦБС» **Куянцева Л.А.**

Приложение № 1
к приказу № 113/1 от 01.07.2025 г.

Инструкция по организации работы с изданиями (материалами) в составе фондов структурных подразделений МБУК «Яковлевская ЦБС», созданными иностранными агентами и/или содержащими сведения о людях или организациях, признанных иностранными агентами

Инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и использования сотрудниками библиотеки изданий (материалов), созданных иностранными агентами, и/или материалов (сведений), касающихся деятельности иностранного агента (исполнение Федерального закона № 255-ФЗ от 14.07.2022 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.11.2023 № 1898).

Ответственными за исполнение Инструкции назначаются руководители структурных подразделений библиотеки, которые выполняют функции:

- комплектования и хранения фондов;
- обслуживания читателей;
- создания информационных ресурсов;
- организации выставочной деятельности.

Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2023 № 18 «Об утверждении Положения о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов».

3. Постановление Правительства РФ от 22.11.2022 № 2108 «Об утверждении Правил размещения указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, в том числе требований к их размещению, а также форм указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2022 № 1996 «Об утверждении Правил извещения Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки иностранных агентов,

а также лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.11.2022 № 3417-р «Об утверждении перечня содержащихся в реестре иностранных агентов сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

6. Приказ Минюста России от 29.11.2022 № 307 «Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, Порядка принятия решения об исключении физического лица, впервые включенного в реестр иностранных агентов, из реестра иностранных агентов, формы заявления иностранного агента об исключении из реестра иностранных агентов».

Определения

Иностранные агенты – под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее свою деятельность, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 145.07.2022 № 255-ФЗ.

Иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового.

Реестр иностранных агентов – перечень иностранных агентов физических и юридически лиц, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14.07.2022 № 255-ФЗ.

Поддержка иностранных агентов – предоставление лицу иностранным источником денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах (ст. 2 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14.07.2022 № 255-ФЗ).

Материалы (информационные материалы) – издание, документ или информация на любых видах носителя.

Организация работы в структурных подразделениях МБУК «Яковлевская ЦБС» по исполнению Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (№ 255-ФЗ от 14.07.2022) (далее – Закон)

1.1. В целях исключения возможности массового распространения материалов, созданных иностранными агентами, библиотека самостоятельно осуществляют проверку фонда на предмет наличия в нем документов, подготовленных иностранными агентами, которая проводится:

– при поступлении новых документов в фонд сотрудниками отдела комплектования и обработки документов;

– систематически (еженедельно) путем сверки единого реестра иностранных агентов со справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки ответственными сотрудниками отделов-фондодержателей.

Примечание: Выборка изданий, созданных иностранными агентами или содержащих информацию об иностранных агентах, из фонда библиотеки осуществляется на основе Реестра иностранных агентов, размещенного на сайте Министерства Юстиции РФ, вкладка «Деятельность» - «Деятельность иностранных агентов» – вкладка «Реестр иностранных агентов» или по ссылке https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/.

1.2. Сведения об издании, имеющем отношение к иностранному агенту (авторство, упоминание в тексте), отражаются во всех каталогах и картотеках справочно-поискового аппарата (СПА) библиотеки.

1.3. Издания, имеющие отношение к иностранному агенту (авторство, упоминание в тексте, иллюстрации и т.д.), выдаются пользователям без каких-либо ограничений, согласно установленным в библиотеке правилам, за исключением пользователей до 18 лет.

1.4. Учитывая, что Закон запрещает распространение информационной продукции, произведенной иноагентом, среди несовершеннолетних, произведения авторов, признанных иноагентами, не должны находиться в фонде открытого доступа, они размещаются в местах (на стеллажах), доступ к которым ограничен для пользователей младше 18 лет или в помещении, отделённом от доступного несовершеннолетним пользователям. Это возрастное ограничение учитывается при заказе и выдаче книг по межбиблиотечному абонементу и при онлайн-заказе доставки документов.

1.5. При запросе пользователя на издания, связанные с иностранными агентами, специалист отдела-фондодержателя не должен требовать паспорт или другой удостоверяющий личность документ для подтверждения возраста пользователя. Возраст устанавливается на основе использования первичных документов регистрации пользователя.

1.6. При выдаче материалов специалист библиотеки в устной форме обязан информировать читателя, что данное произведение создано автором, признанным иностранным агентом.

Примечание. В фондах библиотек могут также храниться документы, содержащие сведения о людях или организациях, признанных иноагентами. В этом случае специалисты библиотеки могут выдавать эти документы только пользователям старше 18 лет и обязаны предупреждать читателя о

том, какого рода информацию (сведения о людях или организациях, признанных иноагентами) содержит данное издание.

1.7. Каждый экземпляр документа, созданного иностранным агентом или содержащего информацию об иностранных агентах, включенных в Список, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № 2108 помещается в непрозрачную «обложку» с информацией (форма оформление информации Приложение 2):

«Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом (Ф. И. О.) либо касается деятельности иностранного агента (Ф. И. О.)».

Примечание. Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) вносятся на основании сведений, содержащихся в реестре иностранных агентов, размещенного на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, в соответствии Законом:

– текстовое указание должно размещаться на русском языке;

– размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала;

– цвет шрифта текстового указания должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается;

– текстовое указание подлежит размещению в начале каждого текстового материала под заголовком либо, в случае отсутствия заголовка, непосредственно перед началом такого материала;

– не допускается наложение текстового указания на содержащийся в текстовом материале текст, изображение или иное сообщение и их фрагменты;

– дополнительно: пометкой [!] (восклицательный знак) в левом верхнем углу Контрольного листка сроков возврата. Размер шрифта пометки [!] (восклицательный знак) должен превышать размер шрифта текстового материала, расположенного на Контрольном листке. Цвет шрифта пометки [!] (восклицательный знак) должен быть контрастным по отношению к фону, на котором он размещается (лучше всего красный). При исключении автора/организации из Списка иноагентов Контрольный листок заменяется новым.

Примечание. Дополнительная маркировка «18+» может быть нанесена на специальный вкладыш.

В случае исключения лица из реестра иноагентов маркировка и непрозрачная «обложка» с изданий удаляется.

1.8. С момента вступления в силу Закона на этапе текущего комплектования независимо от источника поступления не рекомендуется приобретение произведений авторов, признанных иноагентами, и документов, содержащих сведения о людях или организациях, признанных иноагентами:

Примечание. Источники поступления: безвозмездные поступления от физических и/или юридических лиц (дар), замена, закупка литературы и организации подписки на периодические издания в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Исключение. Процесс формирования, утверждения и ведения закупки на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

от 05.04.2013 № 44-ФЗ занимает длительный временной промежуток, в течение которого авторы планируемых к закупке (или уже закупленных) изданий или лица, о которых содержится информация в комплектуемых документах, могут быть признаны иноагентами и внесены в реестр иностранных агентов, такие издания включаются в фонды, и с ними проводится работа в соответствии с п. 1.1, п. 1.7 и п. 1.10-1.12 данной инструкции.

1.9. В случае выявления изданий, созданных иностранным агентом или содержащих сведения о людях или организациях, признанных иноагентами, в электронном каталоге отделом комплектования и обработки документов делается соответствующая отметка о том, что данное лицо (организация)/лица (организации) признан/признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации

1.10. Для отметки в машиночитаемой библиографической записи в электронном каталоге сведения об иностранных агентах вводятся в поля 333$a и 899$z, информация из которых будет доступна пользователю, в следующем виде:

333 ##$a Данный материал (информация) создан лицом, внесенным в реестр иностранных агентов, либо материал (информация) касается деятельности иностранного агента (Приложение 3);

899 ##$z18+;

1.11. В целях служебного пользования (для оперативной выборки в электронном каталоге) заполняется поле 918$a следующим образом:

918##$a№ 255 – ФЗ (Приложение 3)

1.12. Сведения (машиночитаемые библиографические записи) в электронном каталоге МБУК «Яковлевская ЦБС» подлежат еженедельному мониторингу на предмет выявления изданий, созданных лицом/лицами, внесенными в реестр иностранных агентов.

Примечание. При выявлении материалов (информации), которая не может быть отслежена посредством использования электронного каталога, специалисты структурных подразделений направляют информацию о выявленных изданиях для корректировки машиночитаемой библиографической записи в отдел комплектования и обработки.

1.13. В случае если автор и/или организация, и/или один из авторов (несколько авторов) исключается из Реестра иностранных агентов, отметка о признании его таковым в электронном каталоге должна быть удалена.

1.14. Сведения о сверке фонда с Реестром иностранных агентов в структурном подразделении заносятся в журнал (Приложение 1)

1.15. В деятельности структурных подразделений МБУК «Яковлевская ЦБС» исключаются любые форматы популяризации и продвижения данных изданий (документов) через социальные сети, выставки и другие библиотечные мероприятия.

1.16. При подготовке издательской продукции и других информационных материалов упоминание в них сведений об иностранных агентах и материалах, созданных ими, не допускается.

1.17. Вся собственная ранее подготовленная издательская продукция библиотеки проверяется на предмет наличия в ней сведений об изданиях, созданных иностранным агентом, или сведений о документах, содержащих сведения о людях или организациях, признанных иноагентами. При наличии

такой информации данные издания также маркируются с учетом возрастных ограничений «18+» и размещаются в местах (на стеллажах), доступ к которым ограничен для пользователей младше 18 лет в фонде.

1.18. Заведующий отделом-фондодержателем несет ответственность за нарушения в организации сверки документов библиотечного фонда с Реестром иностранных агентов, за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по выявлению материалов, связанных с иностранными агентами (книжные издания, аудиовизуальные документы, периодические издания, электронные издания, CD, DVD, графические материалы и т. п.), в фонде структурного подразделения.

Приложение 1

Журнал сверки фонда _____ (наименование библиотеки) МБУК «Яковлевская ЦБС» с Реестром иностранных агентов

№ п/п	Дата сверки	Выявлено изданий, имеющих отношение к лицам, признанным иностранными агентами (ФИО, дата)	Выявлено изданий, имеющих отношение к лицам, исключенным из Реестра иностранных агентов (ФИО, дата)	Подпись ответственного лица

Приложение 2

Форма указания, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом:

_____

_____

(наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов)

либо касается деятельности иностранного агента:

_____

_____

_____

(наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов)

_____

Приложение 3

1. В режиме каталогизации в записи на документ будет появляться информация о законе и сведения об ограничении в доступе.

Пример:



2. В режиме поиска через веб-интерфейс будет выводиться только информация об ограничении доступа (без указания закона).

Пример:

